

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4575/2530

พนักงานอัยการ ศาลแขวง พระนครใต้

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาง เฟื่อง ฟ้า ดรี ประเสริฐ

โจทก์

นาย วิโรจน์ ศรีศักดิ์สร ชาทิ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 273

โจทก์ร่วมและจำเลยต่างผลิตรองเท้าใช้เครื่องหมายการค้า ทามิมิโดยเปิดเผยตามแบบที่ลูกค้านอกราชอาณาจักรสั่งให้ทำมาก่อน โจทก์ร่วมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จนถึงเกิดเหตุ โดยไม่มีพฤติการณ์ให้ปรากฏว่าจำเลยได้ทราบถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม เช่นนี้ ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนางดาวรรณ วิจิตรฉายานนท์ ได้ร่วมกันปลอมเครื่องหมายการค้า ทามิมิ ที่โจทก์ร่วมจดทะเบียนไว้แล้วประทับลงบนรองเท้าของจำเลยเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 273 ริมของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273 จำคุก 3 เดือน ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับ บังคับตามมาตรา 29, 30 ธิบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง คืบของกลางแก่เจ้าของ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ทั้งโจทก์ร่วมและจำเลยต่างมิใช่เป็น ผู้คิดค้นรูปรอยประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าที่อ่านเป็นภาษาอังกฤษว่า "ทามิมิ" ขึ้นมา เอง โดยโจทก์ร่วมและจำเลยต่างกล่าวอ้าง มีชาวประเทศคูเวตนำแบบรองเท้าและรูป รอยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาให้โจทก์ร่วมและจำเลยทำ ทั้งโจทก์ร่วมและจำเลย ต่างเบิกความยืนยันคำกันว่า ได้ผลิตรองเท้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า ทามิมิตามที่ลูกค้า ประเทศคูเวตสั่งทำติดต่อกันมา 3-4 ปีแล้ว ไม่ปรากฏว่าลูกค้าผู้สั่งทำได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าไว้ในต่างประเทศหรือไม่ ทั้งโจทก์ร่วมและจำเลยต่างฝ่ายต่างไม่มี ลูกค้าที่สั่งทำรองเท้าให้หื่อนี้มาเบิกความสนับสนุนให้เป็นที่ประจักษ์ว่าความจริงเป็น ประการใด จึงไม่อาจชี้ได้ว่าระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลย ใครมีสิทธิใน เครื่องหมายการค้านี้ดีกว่ากัน โจทก์ร่วมเองก็เบิกความว่า ไม่เคยโฆษณาสินค้าที่ทำ ขายรวมทั้งยี่ห้อทามิมิทางหนังสือพิมพ์หรือทางวิทยุกระจายเสียงเลย นายสมชัย เต ชะไตรสร พยานโจทก์เบิกความว่า โรงงานทำรองเท้าจะผลิตรองเท้าตามที่ลูกค้าสั่ง หากลูกค้าสั่งให้ประทับตราเครื่องหมายการค้า "ทามิมิ" ลงในรองเท้าก็ย่อมประทับได้ เว้นแต่จะทราบว่าชื่อยี่ห้อดังกล่าวมีผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว และว่าที่ โรงงานทำรองเท้าของจำเลยนอกจากมีรองเท้ายี่ห้อทามิมิแล้ว ยังมีการทำรองเท้า ยี่ห้อคาเรทดียี่ห้อจู่ใด และยี่ห้อเฮฟวี เฉพาะยี่ห้อคาเรทดี โจทก์ร่วมกำลังยื่นคำขอจะ

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ แสดงว่าจำเลยผลิตรองเท้าใช้เครื่องหมายการค้าตามที่
ลูกค้าสั่งทำ สำหรับคดีนี้ นายสมชัยว่าทราบเรื่องมีการปลอมเครื่องหมายการค้าราย
พิพาทเมื่อเดือนสิงหาคม 2525อันเป็นเวลาก่อนที่โจทก์ร่วมจะได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายพิพาท เจือสมกับทางนำสืบของจำเลยที่ว่า จำเลย
รับจ้างผลิตรองเท้าให้ห่อทามิมิมาแต่ พ.ศ. 2523 ตลอดมาจนเกิดคดีนี้พันตำรวจโท
อดุลย์ พินาตุลย์ พยานโจทก์ที่ไปยึดของกลางรายนี้เบิกความว่า ซอยโรงงานทำ
รองเท้าของจำเลยเป็นตึกแถว ทั้งสองฝั่งโรงงานของจำเลยเปิดโล่ง ของกลางที่ยึด
มาวางไว้โดยเปิดเผยทั้งหน้าและหลังโรงงาน ดังนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์ร่วม
และจำเลยต่างผลิตรองเท้าใช้เครื่องหมายการค้าห่อทามิมิโดยเปิดเผยตามแบบที่ลูกค้า
นอกราชอาณาจักรสั่งให้ทำมาก่อนโจทก์ร่วมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายพิพาท
จนถึงเกิดเหตุคดีนี้ โดยไม่มีพฤติการณ์ให้ปรากฏว่าจำเลยได้ทราบถึงการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม พยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมจึงฟังไม่ได้ว่า
จำเลยได้กระทำผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น